

Rep. n. 1774

MUTUO

Repubblica di San Marino - Nel nome di Dio - Amen.

Essendo Capitani Reggenti le EE.LL. Gabriele Gatti e Matteo Fiorini. L'anno duemilaundici, il giorno di lunedì cinque dicembre

Addì 5.12.2011 - 1711 d.F.R.

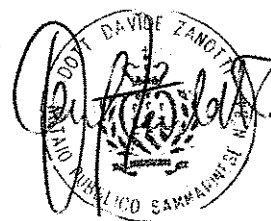
In Faetano, Strada della Croce n.39, presso la sede della Banca di San Marino S.p.a.. Avanti di me Dott. Davide Zanotti, Notaio Pubblico in San Marino, senza assistenza di testi per rinuncia delle parti comparenti col mio consenso, sono di persona comparsi:

CESARINI EMANUELE, nato a San Marino (EE) il 31 ottobre 1970, residente a Chiesanuova (RSM), Via Bentivegna della Valle n. 4, codice I.S.S. 14439, cittadino sammarinese, il quale interviene ed agisce in questo atto nella sua qualità di Vice Direttore Generale Area Mercato per conto ed in rappresentanza della **"BANCA DI SAN MARINO Società per Azioni"** con sede in Faetano (RSM), Strada della Croce n. 39, C.O.E. 476, regolarmente iscritta nel Registro delle Società al N.2430, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione della citata Banca come da Verbale in data 7 settembre 2011, il cui estratto trovasi allegato all'atto ricevuto dal Dott. Matteo Lonfernini, Notaio Pubblico in San Marino, in data 13 settembre 2011, Repertorio n. 684, registrato a San Marino il 16 settembre 2011 al n. 10092, vol. 2011, trascritto in pari data al Form. Vol.1011, art.905;

GOZI GIULIANO, nato a San Marino (RSM) il 23 giugno 1961, residente a Dogana (RSM), Via Campolungo n. 30, codice I.S.S. 8262, cittadino

ORIGINAL

Registrato a
San Marino
il 14 dicembre 2011
al n. 13637
Vol. 2011



sammarinese, che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "MOBILCOM S.R.L." con sede in Dogana (RSM), Via Ranco Mauro n. 10, riconosciuta giuridicamente in data 14 aprile 2005, iscritta in data 18 aprile 2005 al n.3644 del Registro delle Società, C.O.E. SM 19832, capitale sociale Euro 26.000,00, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto Sociale. -----
Dell' identità personale, capacità e poteri dei costituiti io Notaio sono certo, -----
----- premesso -----

- che la società "MOBILCOM S.R.L.", come sopra rappresentata, (di seguito brevemente indicata come "parte mutuataria") ha richiesto alla BANCA DI SAN MARINO Società per Azioni un finanziamento sotto forma di mutuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero); -----
- che la BANCA DI SAN MARINO Società per Azioni ha deliberato in data 9 dicembre 2010 e 17 luglio 2011 di concedere il mutuo richiesto a condizione che l'affidamento sia garantito da iscrizione di ipoteca convenzionale a favore della stessa Banca sugli immobili che saranno appresso descritti; -----

----- tutto ciò premesso -----
ed in esecuzione di quanto sopra esposto, tra i signori comparenti, si conviene e si stipula quanto segue. -----

Art.1) La BANCA DI SAN MARINO Società per Azioni, in persona del Vice Direttore Generale Area Mercato Signor Cesarini Emanuele, concede alla società MOBILCOM S.R.L. che, come sopra rappresentata, accetta un mutuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) con garanzia ipotecaria. Il mutuo avrà la durata di anni 20 (venti) e sarà estinto mediante

240 (duecentoquaranta) rate mensili posticipate. La prima rata andrà a scadere a un mese dall'erogazione che avverrà all'iscrizione dell'ipoteca da eseguirsi in Italia. -----

Le rate di ammortamento, comprensive del capitale mutuato e degli interessi, risultano dal piano di ammortamento che verrà consegnato o inviato alla parte mutuataria al momento dell'erogazione. -----

La parte mutuataria potrà effettuare occasionali versamenti a decurtazione del debito ed analogamente potrà estinguere anticipatamente il mutuo rispetto alla sua naturale scadenza, con l'applicazione di una commissione pari al 2,00%. -----

Il tasso di interesse applicato sarà pari alla media mensile Euribor 3 mesi 365 (media ultimo mese) arrotondato allo 0,10 superiore + 3,50 punti. Il tasso così determinato non potrà scendere al di sotto della soglia minima del 4,50%. La Banca di San Marino Società per Azioni avrà il diritto di variare il saggio di interesse convenuto e quindi l'ammontare della rata, per adeguarlo all'evoluzione del mercato creditizio. Gli eventuali interessi di preammortamento sono a carico della parte debitrice. -----

Art. 2) A seguito delle disposizioni contenute nell'Articolo X.III.5 del Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria e successive modifiche, emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, si riportano le seguenti condizioni economiche relativamente al mutuo ipotecario di cui al presente atto acceso presso la Filiale di Faetano di Banca di San Marino Società per Azioni: -----

- Importo erogato: Euro 500.000,00; -----

- Durata: anni 20; -----

- Tipo piano: piano francese; _____
- Numero Rate: 240; _____
- Periodicità addebito rate: mensile; _____
- Scadenza prima rata: 1 mese dall'erogazione; _____
- Spese certificazione interessi passivi: Euro 5,00=; _____
- Spese rate: Euro 2,50=; _____
- Spese informativa periodica: Euro 5,00=; _____
- Spese per invio sollecito: Euro 5,00=; _____
- Conto corrente di appoggio: 2/06/10/5522237 filiale di Faetano; _____
- Tasso annuo: 5,100%; _____
- TAEG: 5,256%; _____
- Tasso di riferimento: media mensile dell'Euribor 3 mesi 365, arrotondato allo 0,10 superiore; _____
- Incremento Tasso di riferimento (Spread): 3,500 punti; _____
- Incremento Tasso di riferimento (Spread) per mora: 5,500 punti; _____
- Tasso minimo: 4,500%; _____
- Spese istruttoria: Euro 1.000,00=(mille/00); _____
- Commissione per estinzione anticipata: 2,00%; _____
- Commissione per versamento quota capitale: 2,00%; _____
- Divisore calcolo interessi: commerciale. _____

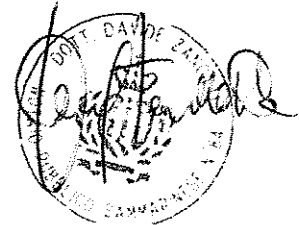
Art. 3) La parte debitrice si impegna ad accettare le condizioni normative ed economiche concordate con la Banca di San Marino Società per Azioni e riportate nel presente atto. La Banca di San Marino Società per Azioni ha facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole, le condizioni applicate al rapporto, cosiddette variazioni unilaterali, le quali dovranno essere rese note

alla parte debitrice come previsto dalla normativa vigente. In tal caso la parte debitrice ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. -----

Tutti i pagamenti, sia di capitale sia di interessi ed accessori, dovranno effettuarsi presso gli uffici della Banca di San Marino Società per Azioni. -----

Art. 4) La Banca di San Marino Società per Azioni avrà il diritto di essere rimborsata da parte della mutuataria di ogni aggravio, imposta, tassa, contributo o ritenuta che, sotto qualsiasi forma o denominazione, anche in abbonamento, colpisca od abbia a colpire il capitale mutuato e/o gli interessi, per cui nessun aggravio o falcidia nel più lato senso dovrà la Banca di San Marino Società per Azioni subire, espressamente convenendosi che, ove il rimborso qui previsto venisse in qualche modo vietato, la parte mutuataria riconosce ed accetta fin da ora il pieno diritto della Banca di San Marino Società per Azioni di maggiorare, in misura corrispondente all'aggravio subito, il saggio di interesse che comunque verrà concordato fra le parti. La Banca di San Marino Società per Azioni è tenuta ad osservare le disposizioni di legge e dell'Autorità di Vigilanza relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Sono consentite le modifiche normative del contratto espressamente accettate dal destinatario della proposta, salvo il caso in cui la modifica contrattuale derivi dalla vigenza di nuove disposizioni imperative e inderogabili nella materia regolamentata. -----

Art. 5) Il ritardo di oltre 15 giorni nel pagamento integrale delle rate e degli interessi o nel rimborso delle somme anticipate dalla Banca di San Marino Società per Azioni e così pure l'inadempimento anche di una sola delle ob-



bligazioni poste a carico della parte mutuataria, produrrà di pieno diritto la decadenza del beneficio del termine e darà diritto alla Banca di San Marino Società per Azioni, creditrice, di esigere il residuo credito capitale, interessi ed accessori, oltre ai danni ed alle spese, senza bisogno di sentenza, interpellanza o diffida, ma mediante la semplice notifica di una copia esecutiva del contratto cui le parti riconoscono l'efficacia di titolo esecutivo.

Sull'importo delle somme da rimborsare decorrerà l'interesse moratorio del 2,00% in più del tasso convenzionale, dal giorno in cui la somma è dovuta fino a quello dell'effettivo pagamento.

Le obbligazioni di cui al presente atto si intendono solidali ed indivisibili anche nei confronti degli eventuali successori ed aventi causa della parte mutuataria. La parte mutuataria si obbliga comunque di intervenire alla stipula di qualsiasi atto aggiuntivo del presente contratto che la Banca di San Marino Società per Azioni ritenesse necessario ed opportuno.

Art. 6) A garantire il pieno e puntuale pagamento del mutuo di Euro 500.000,00 di cui al presente atto, nonché degli interessi, degli eventuali interessi moratori, del rimborso dei premi di assicurazione che eventualmente dovessero essere pagati dalla Banca di San Marino Società per Azioni, delle relative imposte o tasse di ogni specie, delle eventuali spese giudiziali e stragiudiziali, eventualmente sostenute, nonché qualsiasi altro pagamento che venisse richiesto a qualsiasi titolo alla Banca di San Marino Società per Azioni in dipendenza del presente contratto, anche dopo la restituzione del capitale, la società MOBILCOM S.R.L., acconsentirà, con successivo atto, che contro di essa ed a favore della Banca di San Marino Società per Azioni, venga iscritta convenzionale ipoteca per la complessiva somma di **Euro**

700.000,00 (settecentomila virgola zero zero) sui seguenti immobili siti in
Comune di **Civitanova Marche (MC)** e precisamente: -----

- a) porzioni del fabbricato ricompreso tra le Vie Fontanella e Via Palestro,
costituite da: -----

- negozio posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune,
Sezione Urbana 1, Foglio **11**, particella **864** sub. **16**, Via Fontanella p.T-
z.c. 1 - cat. C/1 - cl.4 - mq. 148 - Rendita Euro 2.254,85; -----

confini: Via Fontanella, Via Palestro, parti comune, salvo altri e più recenti;

- appartamento ad uso civile abitazione, posto al piano terra, con annessa
corte esclusiva e locale di deposito ad uso lavanderia al piano terra, porzioni
distinte al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione Urbana 1, Foglio
11, particelle: -----

- **864** sub. **3** graffata con la **918**, Via Fontanella p.T - z.c. 1 - cat.A/3 - cl.3 -
vani 6,5 - Rendita Euro 570,68; -----

- **864** sub. **17**, Via Fontanella p.T - z.c. 1 - cat. C/2 - cl.6 - mq. 2 - Rendita
Euro 4,03; -----

confini: Via Palestro, F.lli Sgammini, Via Fontanella, parti comuni, salvo
altri e più recenti; -----

- garage al piano seminterrato, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune,
Sezione Urbana 1, Foglio **11**, particella **864** sub. **8**, Via Palestro p.S1 -
z.c. 1 - cat. C/6 - cl.2 - mq. 115 - Rendita Euro 196,00; -----

confinante con: parti comuni, Via Palestro, restanti ragioni società Mobil-
com S.r.l., salvo altri e più recenti; -----

- garage al piano seminterrato, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune,
Sezione Urbana 1, Foglio **11**, particella **864** sub. **9**, Via Palestro p.S1 -

z.c. 1 - cat. C/6 - cl.3 - mq. 68 - Rendita Euro 136,96; -----

confini: parti comuni, Via Palestro, F.lli Sgammini, salvo altri e più recenti;

- garage al piano seminterrato, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione Urbana 1, Foglio 11, particella 864 sub. 11, Via Palestro p.S1 -

z.c. 1 - cat. C/6 - cl.3 - mq. 50 - Rendita Euro 100,71; -----

confinante con: parti comuni, Via Palestro, F.lli Sgammini, Goretti, salvo altri e più recenti; -----

- b) locale di deposito costituito da una struttura in legno tipo gazebo, destinata a posti auto, con annessa corte esclusiva, posto tra la Via Palestro e Via Fontanella con accesso carrabile da quest'ultima, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione Urbana 1, Foglio 11, particella 1237, Via Fontanella p.T - z.c. 1 - cat. C/6 - cl.2 - mq. 63 - Rendita Euro 107,37; -----

confini: Via Fontanella, Via Palestro, unità foglio 11 part.864 sub.16, salvo altri; -----

- c) porzioni del fabbricato sito in Via Francesco Baracca n.23, costituite da un appartamento ad uso civile abitazione al secondo piano, con annessa corte esclusiva e locale di deposito ad uso ripostiglio al piano terra, porzioni distinte al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione Urbana 1, Foglio 18 particelle: -----

- 686 sub. 2, Via Francesco Baracca n. 23 p.2 - z.c. 1 - cat.A/3 - cl.1 - vani 4 - Rendita Euro 247,90; -----

- 686 sub. 6, Via Francesco Baracca n. 23 p.T - area urbana - mq. 12; -----

- 686 sub. 10, Via Francesco Baracca n. 23 p.T - z.c. 1 - cat. C/2 - cl.1 - mq. 4 - Rendita Euro 3,51; -----

confini: Via Francesco Baracca, Carboni Gabriella, eredi Ripa, parti comuni

ni, salvo altri e più recenti.

Con tutte di esse unità immobiliari aderenze, pertinenze, accessioni, ampliamenti e nuove costruzioni, quand'anche non fossero specificati, rinunciando fin da ora a richiedere la riduzione dell'ipoteca come sopra iscritta per nuove costruzioni o ampliamenti che venissero in seguito eseguiti.

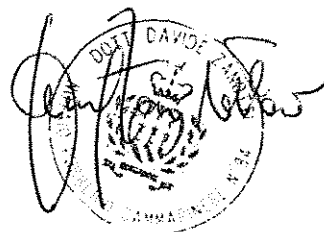
Art. 7) Affinché la garanzia ipotecaria che verrà prestata abbia a rimanere ferma ed operante fino a che sia completamente estinto ogni credito derivante alla Banca di San Marino Società per Azioni dalla presente concessione di mutuo, le parti contraenti espressamente convengono che qualsiasi eventuale modificazione sia delle condizioni che regolano l'operazione, sia del tasso di interesse, sia del termine di scadenza e così di ogni altro elemento del presente contratto, mai produrrà novazione alcuna delle obbligazioni né del rapporto con questo atto posto in essere.

Resta in ogni caso convenuto che anche nella eventuale ipotesi di novazione, tutte le garanzie reali costituite e prestate verranno mantenute per il nuovo credito e conseguenti obbligazioni e rapporti.

Art. 8) Le parti espressamente convengono che la parte mutuataria potrà richiedere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria che verrà iscritta a garanzia del sopra citato mutuo di Euro 500.000,00, decorso almeno un anno ed un giorno dalla data di estinzione dell'intero debito contratto nei confronti di Banca di San Marino Società per Azioni.

Art. 9) Si conviene espressamente che costituirà causa di risoluzione del contratto:

a) il verificarsi di cambiamenti o eventi tali da incidere sulla situazione patrimoniale, finanziaria, economica della parte mutuataria;



b) la mancanza o il ritardo da parte della mutuataria nell'effettuare il pagamento di una qualsiasi delle rate di rimborso del finanziamento, di interessi e relativi accessori; -----

c) l'inosservanza di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente atto. -----

Verificandosi anche una sola delle ipotesi contemplate, il contratto si intenderà risolto e pertanto il finanziamento concesso si intenderà immediatamente scaduto per l'intera quota ancora in essere e la parte mutuataria dovrà contestualmente versare alla Banca di San Marino Società per Azioni l'importo residuo del finanziamento con gli interessi di mora. -----

Per patto espresso le parti convengono che in caso di mancato pagamento degli interessi a qualsiasi titolo, questi verranno, a far data dalla scadenza, conglobati con il capitale. -----

Art. 10) La parte mutuataria autorizza sin da adesso la Banca di San Marino Società per Azioni ad addebitare alle rispettive scadenze le rate del mutuo ipotecario sul c/c 2/06/10/5522237, acceso presso la filiale di Faetano, provvedendo altresì a costituire su tale conto la necessaria provvista, così come assume tutte le spese relative al presente atto e successive ed altre conseguenti provvedendo a liquidare direttamente la parcella notarile relativa al presente atto e a quelle conseguenti per l'assunzione dell'ipoteca. -----

La parte mutuataria autorizza altresì l'addebito delle spese di istruttoria pari ad Euro 1.000,00= sul suddetto conto corrente. -----

Art. 11) L'invio di lettere, ricevute, estratti conto, le eventuali notifiche e qualsiasi altra dichiarazione e/o comunicazione della Banca di San Marino Società per Azioni saranno validamente fatti al Cliente con pieno effetto al-

l'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, le comunicazioni di cui al comma che precede possono essere fatte dalla Banca di San Marino Società per Azioni ad uno solo dei cointestatari e sono opponibili a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Il Cliente può disporre con ampio effetto liberatorio nei confronti della Banca, che la copia autentica del presente atto di sua spettanza e/o tutta la corrispondenza relativa al presente rapporto, venga dalla Banca di San Marino Società per Azioni trattenuta presso di sé, a disposizione del Cliente medesimo, fatto salvo l'obbligo della Banca di San Marino Società per Azioni di spedire tutta la corrispondenza giacente da più di due anni. I termini dei due anni decorrono dalla data riportata nella comunicazione trattenuta dalla Banca di San Marino Società per Azioni.

Il presente contratto è regolato dal diritto sammarinese.

Per ogni controversia che possa sorgere tra il Cliente e la Banca di San Marino Società per Azioni, in occasione, in dipendenza, sull'interpretazione o in esecuzione del presente rapporto, la Giurisdizione competente è esclusivamente quella del Tribunale della Repubblica di San Marino, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Fermo quanto previsto al comma precedente, la Banca di San Marino Società per Azioni potrà adire, a suo insindacabile giudizio, un'Autorità giudiziaria diversa da quella della Repubblica di San Marino, purché sia quella in cui la Parte convenuta ha la propria residenza o propria sede.

La parte debitrice dichiara, stipulando il presente atto, di avere ritirato il Fo-

glio Informativo con indicazione dei principali rischi del contratto e delle procedure relative ai reclami. _____

La parte mutuataria, come sopra rappresentata, prende atto ed accetta sin da ora che la Banca possa cedere a terzi, in futuro ed a sua discrezione, il credito derivante dal presente contratto. _____

Per tutto quanto non è qui contemplato, le parti si rimettono alle norme ed agli usi in materia di contratti di mutuo ipotecario. _____

Per la piena ed esatta osservanza delle quali cose tutte le parti su costituite si obbligano prestando giuramento "tactis" ecc. _____

_____ Sopra le quali cose _____

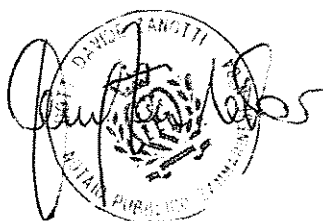
richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione ed in parte di mio pugno, ho letto e pubblicato alle parti comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio. Rogato in fede. _____

F.to) Giuliano Gozi - Cesarini Emanuele - Davide Zanotti Notaio _____

Certifico io sottoscritto Dott. Davide Zanotti, Notaio Pubblico in San Marino, con studio in Piazza Marino Tini n.10 – Dogana (RSM), che la presente copia composta di numero 12 facciate è conforme al suo originale.

Si rilascia per la prima volta in forma esecutiva alla "BANCA DI SAN MARINO Società per Azioni" con sede legale in Faetano (RSM), Strada della Croce n. 39, numero iscrizione al Registro delle Società al N. 2430, C.O.E. SM 476.

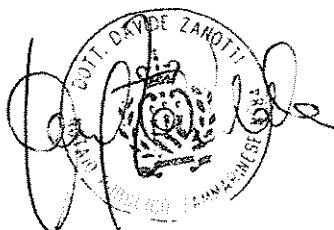
Repubblica di San Marino, lì 21 novembre 2017

A circular notary seal for Dott. Davide Zanotti, Notaio Pubblico in San Marino. The seal features the coat of arms of San Marino in the center. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

"Repubblica di San Marino

A norma delle vigenti disposizioni di legge comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti secondo le leggi del luogo di mettere in esecuzione il presente titolo, al Procuratore del Fisco e Pubblico Ministero di dare assistenza a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti."

Repubblica di San Marino, lì 21 novembre 2017

A circular notary seal for Dott. Davide Zanotti, Notaio Pubblico in San Marino. The seal features the coat of arms of San Marino in the center. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

Avv. ROBERTO ANDREONI
Piano S. Lucia, 2 - 61029 Urbino (PU)
PEC: avvrobertoandreoni@puntopec.it
C.F. NDR RRT 68E18 G4790

ORIGINALE

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MACERATA

Domanda per la dichiarazione di esecutorietà di titolo esecutivo sanmarinese, ai sensi degli artt. 6 e 9 della Convenzione di Amicizia e Buoni Vicinati tra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939

per

Banca di San Marino S.p.A., con sede in Faenza, Repubblica di San Marino, Strada della Croce n. 39, CF 91007200404, in persona dell'Amministratore Delegato e procuratore speciale dott. Domenico Lombardi, nato a Napoli il 7 maggio 1969, residente a Waterloo, Ontario (Canada) al 377 di Beaver Creek, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino, C.F. NDR RRT 68E18 G4790, pec:avvrobertoandreoni@puntopec.it e dall'Avv. Rosaria Moroni del Foro di Macerata, C.F. MRN RSR 61C64 F517R, PEC: avvrosariamoroni@cnspc.it, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Macerata Borgo Sforzacosta, 70, giunca procura apposta in calce al presente atto, dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il fax n. 0549 977330 o PEC avvrobertoandreoni@puntopec.it

-richiedente-

nei confronti di

Mobilcom S.r.l., con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10, C.F. 93052830432

-resistente-

,,*,*,*

Premesso che

- 1) in data 5.12.2011 Mobilcom S.r.l., con sede in in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10, C.F. 93052830432, e Banca di San Marino S.p.A. stipulavano contratto di mutuo ipotecario mediante atto pubblico a rogito notaio dott. Davide Zanotti in San Marino, con cui quest'ultima concedeva in mutuo la somma di Euro 500.000,00, che sarebbe stato garantito dalla concessione di ipoteca volontaria da parte della



mutuataria Mobilcom S.r.l. (doc. 1);

- 2) in pari data, mediante atto pubblico a rogito notaio Davide Zanotti in San Marino, Mobilcom S.r.l. prestava assenso all'iscrizione ipotecaria sui beni immobili di sua proprietà siti nel Comune di Civitanova Marche (MC), per la somma di Euro 700.000,00, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte mediante il contratto di mutuo ipotecario di cui sopra (doc. 2);
- 3) di seguito, in data 7.12.2011, sub Reg. Gen. n. 17004 e Reg. Part. n. 3154, veniva iscritta ipoteca per Euro 700.000,00 sui beni immobili di proprietà di Mobilcom S.r.l., siti nel Comune di Civitanova Marche (MC), in favore di Banca di San Marino S.p.A. (doc. 3);
- 4) con comunicazione a mezzo raccomandata a/r del 16.01.2014, stante l'irregolare andamento del rapporto di mutuo, Banca di San Marino S.p.A. intimava alla società debitrice di provvedere al pagamento del debito residuo, comunicando la decadenza dal beneficio del termine (doc. 4);
- 5) il contratto di mutuo ipotecario, stipulato nella Repubblica di San Marino per atto pubblico, ha valore di titolo esecutivo secondo il diritto sammarinese per ottenere il pagamento dovuto da parte del debitore;
- 6) Banca di San Marino S.p.A. ha interesse ad avvalersi del mutuo ipotecario di cui sopra, per procedere ad esecuzione forzata sui beni immobili di proprietà della società Mobilcom S.r.l. siti nel Comune di Civitanova Marche (MC);
- 7) ai sensi dell'art. 9 della "Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato" tra Italia e San Marino del 31 marzo 1939 *«Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori. L'esecutorietà è concessa se l'atto riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticità nello Stato dove è stato ricevuto, se è*



esecutorio in base alla legge dello Stato stesso, e se le disposizioni della cui esecuzione si tratta non sono contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato dove l'esecuzione deve avere luogo» (doc. 5);

- 8) il contratto di mutuo ipotecario è stato spedito in forma esecutiva, nella Repubblica di San Marino, mediante dichiarazione di esecutorietà apposta dal Notaio dott. Davide Zanotti in data 21 novembre 2017 (cfr. all. doc. 1);
- 9) sussistono i requisiti e le condizioni richieste dalla legge perché venga dichiarata in Italia l'esecutorietà del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario.
- Tutto quanto sopra premesso, Banca di San Marino S.p.A., come sopra rappresentata e difesa

insta

perché il Presidente del Tribunale adito, accertata la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni previste dagli artt. 6 e 9 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939 dichiarati, con decreto da emettere *in audita altera parte*, l'esecutorietà in Italia del contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 5 dicembre 2011 a rogito Dott. Davide Zanotti, Notaio Pubblico nella Repubblica di San Marino, Rep. 1774, spedito in forma esecutiva in data 21 novembre 2017.

Si offrono in produzione:

- 1) copia esecutiva del contratto di mutuo del 5 dicembre 2011 a rogito Dott. Davide Zanotti, Rep. 1774, spedito in forma esecutiva in data 21 novembre 2017;
- 2) copia autentica di atto di costituzione di ipoteca volontaria del 5 dicembre 2011 a rogito Dott. Davide Zanotti, Rep. 1775;
- 3) nota di iscrizione ipotecaria del 7.12.2011, sub Reg. Gen. n. 17004 e Reg. Part. n. 2154;



Banca di San Marino S.p.A. Mobilcom s.r.l.

Si dichiara che, ai fini della determinazione del contributo unificato, il presente procedimento, rientrando tra quelli di volontaria giurisdizione, comporta il pagamento di un contributo unificato di Euro 94,00.

Macerata, 8 maggio 2018

Con osservanza

Avv. Roberto Andreoni

Avv. Rosaria Meroni

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO
1 0 1 0 1 8
ORA
DA

18. The following information is available for the year ended 31st March 2014:

4

Il Giudice, vista la delega del sig. Presidente del Tribunale;

vista la istanza;

vista la L. 1320/1939;

vista la convenzione di amicizia e buon vicinato tra San Marino e l'Italia in data 31.3.1939;

ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 del richiamato accordo;

PQM

dichiara la esecutorietà in Italia del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 5.12.2011 nella Repubblica di S. Marino, per atto notar dr. Davide Zanotti, spedito in forma esecutiva il 21.11.17.

Macerata, 05/10/2018

Il Giudice
dr. L. Reale

RECEIVED - SPECIAL AGENT IN CHARGE
COMMUNICATIONS SECTION - BRONELLI

Me. 13/10/16

Numero D. G. REALE LUIGI Emesso da: POSTECOM CAS Serial#: 16503a



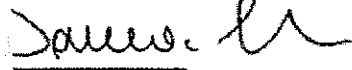
PROCURA

Il sottoscritto dott. Domenico Lombardi, nato a Napoli il 7 maggio 1969, residente a Falciano (R.S.M.), in Strada La Creta n.27, in qualità di Amministratore Delegato e procuratore speciale di Banca di San Marino S.p.A., con sede in Faetano, Repubblica di San Marino, Strada della Croce n. 39, CF 91007200404, delega a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente tra loro, la predetta società, nel presente procedimento diretto a far dichiarare dal Tribunale di Macerata l'esecutorietà in Italia del mutuo contratto dalla società Mobilcom S.r.l. il 5/12/2011, l'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino, nonché l'Avv. Rosaria Moroni del Foro di Macerata. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Rosaria Moroni in Macerata Borgo Sforzacosta, 70. Conferisco ai nominati procuratori ogni più ampio potere, anche per la eventuale fase di opposizione ed eventuali fasi successive, ivi compreso quello di transigere, conciliare e nominare sostituti.

Banca di San Marino S.p.A.

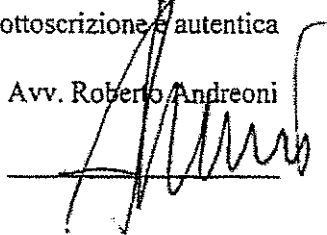
L'Amministratore Delegato

Dott. Domenico Lombardi



La superiore sottoscrizione è autentica

Avv. Roberto Andreoni



TRIBUNALE DI MACERATA

Originale di Notifica

Per copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
dell' avv. Roberto Andreoni nell'interesse della Banca di San Marino S.p.A.
munito della seguente formula

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE –

COMANDIAMO a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi
quando ne siano legalmente richiesti.

Macerata, 22/10/2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Lara Torrecchia

11,63X2

3 Repubblica di San Marino
Tribunale Commissariale Civile e Penale

Visto si notifica

Prot. N.

833/2018

San Marino,

15.11.2018

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

Avv. Giovanni Belluzzi

RELATA di NOTIFICA
Cronologico n°2036

Io sottoscritto Uff. Giudiziario Laura Moroni, dichiaro di aver notificato copia di:
Prot. n° 239/2018, CIVILE ESTERO - Convenzione Italia-San Marino
CONTRATTO DI MUTUO REDATTO DALL'AVV. DAVIDE ZANOTTI DATATO
5/12/2011- FORMULA ESECUTIVA DATATA 21/11/2017- ISTANZA DATATA
8/05/2018 AVV. TI R. ANDREONI e R. MORONI- DECRETO DATATO
05/10/2018- PROCURA- FORMULA ESECUTIVA DATATA 22/10/2018 a:
MOBILCOM SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T. - VIA RANCO
MAURO 10 DOGANA mediante consegna fattane a mani di Avv. Marino
Federico Fattori quale domiciliatario del liquidatore sig. Ribichini Oscar tale
qualificatosi presso proprio studio, il quale mi dichiara di essere incaricato a
ricevere l'atto e di curarne la consegna, in data 16/11/2018
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

San Marino,

16 NOV. 2018

